

1. 고객이 처음 제출한 서류와, 이후 추가로 받으신 서류는 각각 무엇인지

① 개인보험

* 진단서, 초진기록지, 수술기록지, 영상판독지, 영상 CD, 개인보험 증권

② 배상책임

* 진단서, 초진기록지, 경과기록지, 수술기록지, 영상판독지, 영상 CD, 진료비 영수증, 진료비 세부내역서

③ 교통사고

* 진단서, 초진기록지, 수술기록지, 영상판독지, 영상 CD

④ 근재보험

* 진단서, 초진기록지, 경과기록지, 수술기록지, 영상판독지, 영상 CD, 진료비 영수증, 진료비 세부내역서

이후 치료 경과와 장애 상태를 확인하기 위해 추가로 제출받는 서류는 주로 후유장애진단서와 장애 평가 시점의 영상 CD입니다.

다만 사고 유형과 상해 부위, 치료 경과 및 보험사의 확인사항에 따라 추가 서류가 달라질 수 있습니다.

2. 케이스를 검토하실 때 서류를 보시는 순서

진단서 → 초진기록지 → 영상판독지 → 영상 CD → 수술기록지 → 경과기록지 → 보험증권 및 약관 → 면책·부지급 공문(해당 시) → 후유장애진단서 및 추가자료

3. 각 서류에서 어떤 정보를 얻으려고 어디를 보시는지

· 진단서: 진단명·질병코드·발병/사고일·진단 병원 중 무엇을 확인하는지

-진단서에서는 사건과 질병·상해의 기본 내용을 먼저 확인합니다.

▶정확한 진단명, 질병분류코드 또는 상해코드, 발병일 또는 사고일, 최초 진단일과 진단 확정일, 진단을 내린 병원과 진료과, 입원 및 수술 여부, 치료 기간과 향후 치료 등에 관한 소견 등을 확인 합니다.

· 진료비 영수증·세부내역서: 어떤 치료에 얼마가 들었는지 중 무엇을 보시나요

-진료비 영수증과 세부내역서에서는 실제 발생한 치료비와 치료 내용을 확인합니다.

▶총진료비와 환자 본인부담금, 입원비, 수술비, 검사비, 처치비, 약제비, CT·MRI 등 영상검사 비용, 보조기, 치료재료 및 금속고정물 비용, 치료일자와 치료 횟수, 이미 다른 보험이나 기관에서 지급된 금액이 있는지 여부 등

· **입·퇴원확인서: 어떤 항목을 확인하는지**

-입·퇴원확인서에서는 실제 입원 기간과 보험 담보의 지급 요건을 확인합니다.

입원일과 퇴원일, 총입원 일수, 입원 병원 및 진료과, 수술 또는 시술 시행 여부, 전원이나 재입원이 있었는지 여부 등

· **의무기록(초진·경과·수술기록지): 사고 경위, 증상 시작 시점, 수술명, 치료 기간 중 무엇을 보시나요**

-의무기록에서는 사고 또는 질병의 발생부터 치료가 진행된 전체 과정을 시간 순서대로 확인합니다.

▶초진기록지, 최초 내원일, 사고 발생 경위, 증상이 처음 시작된 시점, 사고 직후 환자가 호소한 증상, 최초 진찰 당시의 상태, 과거 병력과 기존 질환, 사고 부위와 진단 부위의 일치 여부, 경과기록지, 치료 과정과 증상의 변화, 통증과 운동 제한의 지속 여부, 합병증이나 추가 손상의 발생 여부, 치료 종결 시점과 잔존 증상, 수술기록지, 정확한 수술명, 수술을 시행한 날짜와 부위, 수술 중 확인된 실제 손상 상태, 골절, 인대, 신경 및 혈관의 동반 손상 여부, 시행한 수술 방법, 금속고정물이나 인공관절 사용 여부, 추가 수술 필요성 등

각 기록을 개별적으로 보는 것이 아니라, 사고 경위와 증상 발생 시점, 진단, 검사, 수술 및 치료 과정이 서로 자연스럽게 연결되는지를 확인합니다.

· **보험증권: 어떤 담보가 청구 대상인지, 지급 요건은 무엇인지 어떻게 식별하시나요**

-보험증권에서는 청구할 수 있는 담보가 무엇인지 먼저 확인하고, 보험약관을 통해 각 담보의 구체적인 지급 요건을 검토합니다.

▶보험계약일과 보장개시일, 피보험자와 보험기간, 가입한 담보의 명칭, 담보별 가입금액, 진단비, 수술비, 입원비, 후유장애 등 청구 가능 항목, 면책기간 및 감액기간, 진단 또는 수술의 인정 기준, 후유장애 분류표와 장애지급률, 보험금 지급 제한 및 제외사항, 기존 장애와 동일 부위 장애의 공제 기준, 다른 담보와 중복 지급이 가능한지 여부

진단명만으로 청구 대상을 정하지 않고, 실제 치료 내용과 진단 근거를 각각의 담보 요건에 대입하여 청구 가능 여부를 식별합니다.

예를 들어 수술비의 경우에는 수술을 받았다는 사실만 보는 것이 아니라, 해당 수술이 약관상 수술의 정의와 분류 기준을 충족하는지를 확인합니다. 후유장애의 경우에는 진단명뿐만 아니라 치료 후 남은 기능 제한과 검사 결과가 약관의 장애 기준에 해당하는지를 검토합니다.

· **보험사 부지급·감액 안내문: 어떤 사유가 적혀 있고, 그것이 기왕증 / 장애율·손해액 산정 / 약관상 지급범위 제한 중 어디에 해당하는지 어떻게 판단하시는지**

▶기왕증 관련

-사고 이전부터 같은 부위에 질환이나 장애가 있었다는 주장

-퇴행성 변화 또는 기존 질환이 손상에 영향을 주었다는 주장

-기존 장애율 또는 질병 기여도를 공제한 경우

▶장해율·손해액 산정 관련

- 후유장해 기준을 충족하지 않는다는 판단
- 장해율을 일부만 인정한 경우
- 영구장해가 아닌 한시장해로 판단한 경우
- 사고 기여도를 적용하여 지급률을 감액한 경우
- 소득, 치료비, 과실비용 등 손해액 산정에 이견이 있는 경우

▶약관상 지급 범위 제한 관련

- 면책기간 또는 감액기간이 적용된 경우
- 약관상 진단·수술의 정의에 해당하지 않는다는 판단
- 보장하지 않는 손해나 면책사유에 해당한다는 판단
- 가입 담보의 보장 범위를 벗어난다는 판단
- 진단일이나 사고일이 보험기간에 포함되지 않는다는 판단

이후 보험사가 제시한 사유가 실제 의무기록, 검사자료 및 보험약관의 내용과 일치하는지를 항목별로 비교합니다.

· 이외 서류 등: 다른 필요정보들을 어디서 어떻게 취합하시는데 대한 메모

-사건의 유형과 쟁점에 따라 다음 자료를 추가로 확인합니다.

영상판독지 및 영상 CD, 조직검사 및 병리검사 결과지, 혈액검사와 각종 기능검사 결과, 후유장해진단서, 운동범위검사 및 동요검사 결과, 사고사실확인원, 교통사고 사실확인자료, 경찰·소방 및 현장기록, 사고 현장 사진과 CCTV, 사업주의 사고경위서, 소득증빙자료, 건강검진 결과와 과거 진료기록, 보험사의 조사보고서 또는 의료자문 결과

부족한 정보는 고객과의 상담을 통해 사고 경위와 치료 과정을 먼저 확인한 뒤, 병원 의무기록과 검사자료, 보험증권 및 보험사의 안내문을 추가로 받아 보완합니다.

최종적으로는 고객의 진술, 의무기록, 객관적인 검사자료 및 보험약관의 내용이 서로 일치하는지를 종합적으로 확인하여 사건의 쟁점과 추가로 필요한 자료를 정리합니다.

4. 서류들 사이에 정보가 어긋나는 경우(진단명·날짜·사고경위 불일치 등)가 있나요. 있다면 어떤 서류끼리 대조해서 잡아내시나요

→ 이 부분이 저희가 가장 궁금한 핵심입니다. 이런 부분들을 어떻게 크로스체크할지도 PoC범위에 들어갈 것으로 사료됩니다.

아주 간혹 서류 간에 진단 부위나 날짜, 사고 경위 등이 서로 다르게 기재되는 경우가 있습니다. 실제 사례 중 진단서에는 ‘좌측 슬관절 손상’으로 기재되어 있었으나, 수술기록지와 영상판독지를 확인한 결과 실제 수술 및 손상 부위는 ‘우측 슬관절’이었던 경우가 있었습니다.

이처럼 내용이 일치하지 않을 때에는 진단서만으로 판단하지 않고, 수술기록지·영상판독지·영상 CD·초진기록지 등을 서로 대조하여 실제 손상 부위와 치료 내용을 확인합니다.

해당 사례는 수술기록지와 영상자료를 근거로 진단서가 잘못 작성된 사실을 확인한 후, 병원에 정정을 요청하여 수정된 진단서를 다시 발급받았습니다.

5. 위 확인이 끝난 뒤, 사건 유형 판단 → 수임 여부·예상 결과 판단 → 손해사정서 작성까지 어떤 순서로 진행하시는지

-제출서류 검토 → 사건 유형 분류 → 핵심 쟁점 정리 → 추가자료 확인 → 수임 가능 여부 판단 → 예상 검토 결과 설명 → 위임계약 및 업무 범위 확정 → 자료 보완 및 손해액 산정 → 의학적 자료와 약관 기준 비교 → 손해사정서 초안 작성 → 내부 검토 및 보완 → 손해사정서 확정·제출

6. 손해사정서를 작성하실 때, 위에서 확인한 정보를 어느 자료를 근거로 어떻게 녹이시는지에 대한 간략한 루브릭이 있으면 알려주세요.

보험약관 적용 - 보험증권과 약관을 확인하여 적용 담보, 지급 요건 및 장애율을 검토합니다.

보험사 판단 검토 - 부지급·감액 안내문에 기재된 기왕증, 장애율, 사고 기여도 및 약관 적용이 적절한지 확인합니다.

법률·의료자문 반영 - 필요한 경우 법률자문과 의료자문을 통해 보험사가 제시한 근거의 타당성을 검토하고, 반박 가능한 내용을 객관적인 자료로 정리합니다.